

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3970/2535

นาง นภาพร ยืนยั้ง
นาง แดง ยืน ยั้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของ จ. ซึ่งเป็นบิดาโจทก์ แม้คำฟ้องของโจทก์จะไม่ได้บรรยายว่าทรัพย์สินของ จ. กับจำเลยซึ่งเป็นภริยาใหม่ของจ. ที่มีอยู่ในระหว่างอยู่กินร่วมกันมีอะไรบ้าง ก็ไม่ทำให้ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม เพราะรายการทรัพย์สินของผู้ตายเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำสืบในชั้นพิจารณาของศาลได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนายฉลอง ยืนยั้ง กับนางมาลี บุญไชย นายฉลองถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2530 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดก แต่จำเลยเพิกเฉยไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่ได้ลงมือทำบัญชีทรัพย์สินมรดกไม่ทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการและไม่แบ่งปันทรัพย์สินมรดกกลับทำการเบียดบังจดทะเบียนโอนทรัพย์สินมรดกที่ดินจากในฐานะผู้จัดการมรดกให้แก่ตนในฐานะส่วนตัว ทำให้โจทก์และทายาทอื่นได้รับความเสียหาย จำเลยไม่สมควรเป็นผู้จัดการมรดกของนายฉลองต่อไปโจทก์ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ขอให้เพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายฉลอง ยืนยั้ง และแต่งตั้งโจทก์

เป็นผู้จัดการมรดกแทน กับให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) ทะเบียนเลขที่ 1541 เล่ม 16 ก. หน้า 41 เลขที่ดิน 90 ตำบลดงบัง อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 28 มกราคม 2531 ที่จำเลยรับโอนในฐานะผู้จัดการมรดกและรับโอนในฐานะส่วนตัวและให้ที่ดินแปลงดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินมรดกของนายฉลอง ยืนย้ง ตามเดิม หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โดยไม่บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งว่านอกจากที่ดินตามฟ้องแล้ว นายฉลอง ยืนย้ง กับจำเลยมีทรัพย์สินที่ทำมาร่วมกันอะไรบ้าง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนจำเลยออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายฉลอง ยืนย้ง ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทะเบียนเลขที่ 1541 ที่จำเลยรับโอนในฐานะผู้จัดการมรดกและรับโอนในฐานะส่วนตัวและให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นมรดกของนายฉลอง ยืนย้ง และมีคำสั่งตั้งนางนภาพร ยืนย้ง โจทก์ เป็นผู้จัดการมรดกของนายฉลอง ยืนย้ง แทนกับให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิ่มเติมข้อความว่าหากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยต่อจากประโยคที่ว่า "และให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นมรดกของนายฉลอง ยืนย้ง" นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่านายฉลอง ยืนย้ง และนางมาลี บุญไชย อยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยามิบุตรด้วยกัน 2 คน คือโจทก์กับนางวาสนา ถนอมเมืองนายฉลอง จดทะเบียนรับรองโจทก์และนางวาสนาเป็นบุตรโดย

ชอบด้วยกฎหมายตามสำเนาภาพถ่ายทะเบียนการรับรองบุตรและบันทึกเอกสาร
หมาย จ.1 และ จ.2 ต่อมาปี 2506 นายฉลอง กับนางมาลีเลิกอยู่กินกัน แล้วนาย
ฉลองได้จำเลยเป็นภรรยาและมีบุตรด้วยกัน 3 คน ก่อนนายฉลองสมรสกับจำเลย
นายฉลองมีที่ดิน 1 แปลงปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส.3 ก.) เอกสารหมาย จ.4 ระหว่างอยู่กินกับจำเลย นายฉลองมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
คือ รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าคันหมายเลขทะเบียน น-8364 อุบลราชธานีมีชื่อจำเลยเป็น
เจ้าของนายฉลองถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2530 ตามสำเนาภาพถ่าย
มรณบัตรเอกสารหมาย จ.3 จำเลยจึงยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกและศาลชั้นต้น
มีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายฉลองจำเลยจึงไปจดทะเบียนโอน
ที่ดินแปลงดังกล่าวของนายฉลองเป็นชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกและจากชื่อ
จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกเป็นชื่อจำเลยในฐานะส่วนตัว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยประการแรกว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยฎีกาในประเด็นนี้ว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งว่าทรัพย์สินที่นายฉลอง
ยื่นยัง กับจำเลยหามาได้ร่วมกันในระหว่างเป็นสามีภรรยามีอะไรบ้าง ศาลฎีกาเห็นว่า
แม้คำฟ้องของโจทก์จะไม่ได้บรรยายว่าทรัพย์สินของนายฉลองกับจำเลยในระหว่าง
อยู่กินร่วมกันมีอะไรบ้างก็ไม่ทำให้ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะรายการทรัพย์สิน
ของผู้ตายเป็นรายละเอียดที่โจทก์สามารถนำเสนอในชั้นพิจารณาของศาลได้"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ประพัฒน์ อุชุกภาพ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ